

**Acta de la Junta General Ordinaria
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
SUN PARK**

En Playa Blanca, siendo las 11:30 horas del día 28 de mayo de 2.009, y en los salones del complejo, debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria los copropietarios, presentes o representados, que posteriormente se relacionan, bajo la presidencia de D. Uri Omid, y actuando como Secretario D. Jose J. Negrín Ramos por la no asistencia del actual Secretario, a fin de celebrar la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK, y conforme al siguiente :

ORDEN DEL DÍA:

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas correspondiente al ejercicio 2.008.
- 2º.- Lectura y aprobación del presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el ejercicio 2.009.



de Propietarios en dicho periodo de tiempo y que no fueron convenientemente incluidos en el presupuesto confeccionado para este ejercicio.

Destacar que el resultado negativo que refleja las cuentas presentadas es como consecuencia del recibo extraordinario por valor de 4.159,00 euros girado por la Entidad Urbanística Costa Papagayo a esta Comunidad. Este recibo extraordinario, cuyo pago fue aprobado junto con la derrama necesaria para ello en Junta General Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2.008, no se facturó a los propietarios dentro de este ejercicio, por lo que al no reflejarse en los ingresos el resultado del ejercicio 2.008 da un déficit de -3.255,15€

El señor Campanario alega que no han recibido la documentación con los 6 días de antelación, refiriéndose concretamente al estado de cuentas y al presupuesto, según se recoge en el punto b apartado 1 del artículo 18 que dice "cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios" y por tanto conforme al apartado 2 del artículo 18 donde dice "Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la Comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.

El secretario accidental responde al señor Campanario, que todos los propietarios han sido convocados a esta Junta acorde con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Horizontal, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9, presentando ante los asistentes los acuses de recibo de los propietarios a quién él representa entregados todos entre el 11 y el 15 de este mes

Se presenta ante los asistentes el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio en curso.

El presupuesto que se ha confeccionado en base a los gastos y servicios reales que son necesarios para el adecuado mantenimiento de las zonas comunes.
En las partidas de gastos que se presentan hay que diferenciar entre los gastos que son exclusivamente gastos comunitarios y los gastos que son compartidos con la Comunidad de Explotación en la proporción que se determinó en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2.008.

El señor Campanario alega lo mismo que en el primer punto del orden del día, en relación a que la documentación no les fue remitida a sus representados en el plazo establecido por ley a lo que se le responde que las citaciones fueron convenientemente enviadas acorde con lo establecido en el artículo 16.

Definitivamente se lleva a votación el presupuesto presentado, aprobándose por mayoría anexándose como anexo II y por consiguiente, se aprueba que las cuotas correspondientes al ejercicio 2.009, es decir, las cuotas mensuales a aplicar desde el mes de enero de 2.009 hasta el mes de diciembre del mismo año, sean las que se reflejan en el anexo III de este acta.

VOTOS A FAVOR	Núm. Propiedades s	Cuotas de Participación %	VOTOS EN CONTRA	Núm. Propiedades	Cuotas de Participación %
LUCHY PLAYA BLANCA S.L.	31	11,76100	ROQUE PRIETO, S.L.	1	0,38500
LUCHY PLAYA BLANCA S.L.	166	63,91000			
INVERSIONES SALINETAS, S.L.	10	3,85000			
PHILIP EDWARD PILBEAM	1	0,38500			

**Resultado de la votación: Votos a favor: 3, representando el 79,90600 % de las cuotas; Votos en contra: 1, representando el 0,38500 % de las cuotas; Abstenciones: 0; por lo que queda APROBADO el asunto del presente punto.

3º. Acuerdo que proceda acerca de instruir al señor Presidente o al



VOTOS A FAVOR	Núm. Propiedades	Cuotas de Participación %	VOTOS EN CONTRA	Núm. Propiedades	Cuotas de Participación %
LUCHY PLAYA BLANCA S.L.	31	11,76100	ROQUE PRIETO, S.L.	1	0,38500
LUCHY PLAYA BLANCA S.L.	166	63,91000			
INVERSIONES SALINETAS, S.L.	10	3,85000			
PHILIP EDWARD PILBEAM	1	0,38500			

****Resultado de la votación:** Votos a favor: 3, representando el 79,90600 % de las cuotas; Votos en contra: 1, representando el 0,38500 % de las cuotas; Abstenciones: 0; por lo que queda APROBADO el asunto del presente punto.

4º.- Renovación o reelección de cargos directivos y administrativos.

Como Presidente de la Comunidad es reelegido en su cargo el señor Uri Omid que actúa en nombre y representación de Luchy Playa Blanca S.L.

Como Secretaria es nombrada la señora Sandra Holder, propietaria del apartamento 262.

Como administrador es renombrado el señor José J. Negrín Ramos, a razón de los honorarios aprobados en el punto 2º del orden del día, quién actuará a través de la mercantil Muyay Administración de Fincas S.L.P.U.

VOTOS A FAVOR	Núm. Propiedades	Cuotas de Participación %	VOTOS EN CONTRA	Núm. Propiedades	Cuotas de Participación %
LUCHY PLAYA BLANCA S.L.	31	11,76100			
LUCHY PLAYA BLANCA S.L.	166	63,91000			
INVERSIONES SALINETAS, S.L.	10	3,85000			
PHILIP EDWARD PILBEAM	1	0,38500			

****Resultado de la votación:** Votos a favor: 3, representando el 79,90600 % de las cuotas; Votos en contra: 0, representando el 0,00000 % de las cuotas; Abstenciones: 1; por lo que queda APROBADO el asunto del presente punto.

El señor Campanario propone a la Junta la contratación de una empresa externa e independiente de la explotadora para el mantenimiento de las zonas comunes, porque entiende que existe un conflicto de intereses y que el presupuesto presentado y aprobado hoy es gravemente lesivo para algunos propietarios y beneficioso para el propietario mayoritario.

También denuncia ante esta Junta la utilización indebida con carácter privativo de zonas comunes del complejo por parte de la empresa explotadora, considerando los propietarios a quién representa que se debería establecer una renta por ello.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión cuando eran las 13:40 horas del día al principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,

Uri Omid

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

José J. Negrín Ramos

MUYAY ADMINISTRACION DE FINCAS, S.L.P.U.
C/ RIEGO Nº 12, 3º-C
55000 - ARRECIFE DE LANZAROTE

DE LA PROPIEDAD 01

www.muyay.com

INGRESOS

Importe

Saldo inicial al 1 de enero de 2008

INGRESOS

7050001	CUOTA COMUNIDAD/COMMUNITY FEES	115.280,00
Total ingresos		115.280,00

GASTOS

6000009	Material de Mantenimiento/Maintenance goods	14.583,35
6220106	Mantenimiento/Maintenance	1.244,15
6220107	Control de Plagas/Pets and rodent control	625,00
6220108	Limpieza de bombas/Pumps maintenance	958,35
6220109	Retirada de podas/	2.500,00
6220110	Contrato de material eléctrico/Electrical maintenance contra	1.666,65
6220111	Antincendios (Extintores)/Fire extinguisher	125,00
6230001	Honorarios administración/Administrator fees	8.515,00
6230012	I.G.I.C./Taxes	5.482,90
6250001	Seguro multirriesgo/Insurance policies	7.500,00
6260001	Comisiones bancarias/Bank commissions	125,00
6280001	Consumo de agua y Luz/Electricity and water expenses	20.000,00
6310001	Entidad U.C. Costa Papagayo/Community fees Costa Papagayo	9.050,75
6310002	Entidad Urbanística recibos extraordinarios/Special levy C.P	4.159,00

SALDO (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

-3.255,15

JUSTIFICACION DEL SALDO:

0039 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

Página 1

Codigo	Titulo	Presupuesto
GRUPO 01 Gastos Generales		
6000001	Ferretería/Maintenance goods	27.000,00
6000003	Abañilería/Bricklayer repairs	1.700,00
6000004	Fontanería/Plumbers repairs	7.000,00
6000005	Material eléctrico/Electrical items	3.000,00
6000006	Pinturas/Paints goods	3.000,00
6000007	Material de limpieza/Cleaning goods	4.000,00
6000008	Productos de piscina/Pool products	17.000,00
6220104	Reparaciones bombas y motores/Pumps repairs	2.600,00
6220201	Consumo de luz/Electrical supply	108.000,00
6220202	Consumo de agua/Water supply	98.000,00
6220301	Mantenimiento ascensor/Lift maintenance	2.760,00
6230001	Honorarios administración/Administrator fees	20.436,00
6230002	Material de oficina/Office material	150,00
6230003	Fotocopias/Photocopies	300,00
6230004	Correo/Mail expenses	300,00
6230005	Recibos/Receipts	64,32
6250001	Seguro multirriesgo/Insurance policies	3.724,75
6290001	Control de plagas/Pets and rodent control	2.729,93
6290003	Retirada de podas/Collection of cuttings	8.600,00
6290006	Contrato mantenimiento eléctrico/Electrical maintenance cont	2.010,00
6290007	Mantenimiento sist. antiincendios/Firesystem maintenance con	5.793,00
6290008	Mantenimiento aire acondicionado/Air conditioner m. contract	6.627,87
6290009	Mantenimiento infraestructura T.V./T.V system maintenance co	1.200,00
6310001	Entidad U.C. Costa Papagayo/Community fees Costa Papagayo	21.721,80
6400001	Recepcionista/Receptionist	26.338,00

